

КОПИЯ

ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СУД

Судья Дудников С.А.
Докладчик Нагайцева Л.А.

Дело № [REDACTED]

УИД 48RS0010-01 -20[REDACTED]

АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ

6 марта 2024 года судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда в составе:

председательствующего Нагайцевой Л.А.,
судей Рябых Т.В., Степановой Н.Н.,
при секретаре Фроловой Е.А.

рассмотрела в открытом судебном заседании в городе Липецке гражданское дело по апелляционной жалобе ответчика [REDACTED] на решение Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 г., которым постановлено:

«Взыскать с [REDACTED] (паспорт: [REDACTED]) в пользу Колесникова Алексея Ивановича, 21 февраля 1974 года рождения (паспорт: серия 42 18 №169510, выдан 11 марта 2019 УМВД России по Липецкой области, код подразделения 480-002) задолженность по договору займа в размере 100 000 рублей, сумму процентов за пользование чужими денежными средствами, исчисленную за период с 03 декабря 2021 года по 05 мая 2023 года в размере 13 815 рублей 07 копеек, а также в счет возмещения судебных расходов по уплате госпошлины сумму в размере 3 200 рублей.

Продолжить взыскание с [REDACTED] рождения (паспорт: [REDACTED]) в пользу Колесникова Алексея Ивановича, 21 февраля 1974 года рождения (паспорт: серия 42 18 №169510, выдан 11 марта 2019 УМВД России по Липецкой области, код подразделения 480-002) проценты за пользование чужими денежными средствами, исчисленные за период с 06 мая 2023 года по день фактического исполнения обязательства в сумме 100 000 рублей, исходя из ключевой ставки Центрального Банка России, действующей в соответствующий период.

Взыскать с [REDACTED] [REDACTED] в доход местного бюджета Грязинского муниципального района Липецкой области в счет уплаты государственной пошлины сумму в размере 276 рублей 30 копеек».

Заслушав доклад судьи Нагайцевой Л.А., судебная коллегия

установила:

Колесников А.И. обратился в суд с иском к [REDACTED] о взыскании задолженности по договору займа.

В обоснование требований истец указал, что 13 марта 2019 года между ним и ответчиком в устной форме был заключен договор займа, по условиям которого [REDACTED] предоставлены денежные средства в сумме 100000 руб. путем их перечисления с банковского счета истца на счет ответчика в ПАО Сбербанк. 18 октября 2021 года он направил [REDACTED] письменное требование о возврате долга, которое ответчица не исполнила. С учетом уточненных требований истец просил взыскать с [REDACTED] сумму долга по договору займа от 13 марта 2019 года в размере 100 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 14 марта 2019 года по 5 мая 2022 года в сумме 29 784 руб. 10 коп., продолжить взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами из расчета ключевой ставки Банка России действовавшей в соответствующие периоды, на сумму основного долга 100 000 рублей с 06 мая 2023 г. до дня фактического исполнения обязательства, взыскать судебные расходы по оплате госпошлины в размере 3 200 руб.

Истец Колесников А.И. в судебное заседание не явился, о времени и месте слушания дела извещен надлежащим образом.

Представитель истца Бонных А.В. исковые требования поддержал, пояснив, что отсутствие договора займа, оформленного в письменном виде, не свидетельствует об отсутствии заемного обязательства, наличие которого подтверждается письменными доказательствами – выпиской по счету и историей операций по дебетовой карте Колесникова А.И. в ПАО Сбербанк.

Ответчик [REDACTED] в судебное заседание не явилась, в письменном заявлении просила дело рассмотреть в ее отсутствие, иск не признала, просила применить последствия пропуска исковой давности. Ссылаясь на то, что договор займа между сторонами не заключался, истец перечислил денежные средства в отсутствие какого-либо обязательства, о чем ему было известно. Полагала производство по делу подлежащим прекращению, поскольку истец ранее обращался в суд с аналогичным иском.

Суд постановил решение об удовлетворении исковых требований, резолютивная часть которого приведена выше.

В апелляционной жалобе ответчик [REDACTED] просит решение суда отменить и отказать в удовлетворении иска, ссылаясь на несоответствие выводов суда, изложенных в решении, обстоятельствам дела, нарушение норм материального и процессуального права, что привело к неправильным выводам суда о наличии между сторонами заемных правоотношений. В дополнении к апелляционной жалобе ответчик указала, что решение Грязинского городского суда Липецкой области от 27.10.2022, которым отказано в удовлетворении требований Колесникова А.И. о взыскании неосновательного обогащения, не имеет преюдициального значения для рассмотрения данного спора, поскольку указанным решением не установлен факт заключения между сторонами договора займа.

В письменных возражениях истец Колесников А.И. просит решение суда оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 21 августа 2023 года решение суда первой инстанции оставлено без изменения, апелляционная жалоба [REDACTED] - без удовлетворения.

Определением судебной коллегии по гражданским делам Первого кассационного суда общей юрисдикции от 6 декабря 2023 года апелляционное определение судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 21 августа 2023 года отменено, дело направлено на новое апелляционное рассмотрение в судебную коллегию по гражданским делам Липецкого областного суда.

Истец Колесников А.И. и ответчик [REDACTED] в судебное заседание не явились, о времени и месте судебного разбирательства своевременно извещены, в связи с чем в соответствии с ч.3 ст. 167, ст. 327 ГПК РФ судебная коллегия считает возможным рассмотреть дело в их отсутствие.

Выслушав объяснения представителя ответчика адвоката Антонова И.В., поддержавшего доводы жалобы, представителя истца Богатых А.В., возражавшего против удовлетворения жалобы, изучив материалы дела, судебная коллегия приходит к выводу об отмене решения суда.

Статьей 808 Гражданского кодекса Российской Федерации установлены требования к форме договора займа: договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда займодавцем является юридическое лицо, - независимо от суммы.

В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.

Согласно ст. 162 ГК РФ несоблюдение требований о форме совершения сделки лишает стороны права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на свидетельские показания, но не лишает их права приводить письменные и другие доказательства. В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение простой письменной формы сделки влечет ее недействительность.

Договор займа является реальным и в соответствии с п.1 ст. 807 ГК РФ считается заключенным с момента передачи денег или других вещей.

Согласно разъяснениям, изложенным в вопросе 10 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N 3 (2015), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25 ноября 2015 года, поскольку для возникновения обязательства по договору займа требуется фактическая передача кредитором должнику денежных средств (или других вещей, определенных родовыми признаками) именно на условиях договора займа, то в случае спора на кредиторе лежит обязанность доказать факт передачи должнику предмета займа и то, что между сторонами возникли

отношения, регулируемые главой 42 ГК РФ, а на заемщике - факт надлежащего исполнения обязательств по возврату займа либо безденежность займа.

При наличии возражений со стороны ответчика относительно природы возникшего обязательства следует исходить из того, что займодавец заинтересован в обеспечении надлежащих доказательств, подтверждающих заключение договора займа, и в случае возникновения спора на нем лежит риск недоказанности соответствующего факта.

В соответствии с ч. 2 ст. 71 ГПК РФ при непредставлении истцом письменного договора займа или его надлежащим образом заверенной копии не в зависимости от причин этого (в случаях утраты, признания судом недостоверным доказательством, исключения из числа доказательств и т.д.) истец лишается возможности ссылаться в подтверждение договора займа и его условий на свидетельские показания, однако вправе приводить письменные и другие доказательства, в частности расписку заемщика или иные документы.

К таким доказательствам может относиться, в частности, платежное поручение, подтверждающее факт передачи одной стороной определенной денежной суммы другой стороне. Такое платежное поручение подлежит оценке судом исходя из объяснений сторон об обстоятельствах дела, по правилам, предусмотренным ст. 67 ГПК РФ, - по внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств с учетом того, что никакие доказательства не имеют заранее установленной силы.

При этом указание в одностороннем порядке плательщиком в платежном поручении договора займа в качестве основания платежа само по себе не является безусловным и исключительным доказательством факта заключения сторонами соглашения о займе и подлежит оценке в совокупности с иными обстоятельствами дела, к которым могут быть отнесены предшествующие и последующие взаимоотношения сторон, в частности их взаимная переписка, переговоры, товарный и денежный оборот, наличие или отсутствие иных договорных либо внедоговорных обязательств, совершение ответчиком действий, подтверждающих наличие именно заемных обязательств, и т.п.

Как установлено судом и следует из материалов дела, письменный договор займа в виде документа, подписанного обеими сторонами, а также способами, установленными п. 2 и 3 ст. 434 ГК РФ, Колесников А.И. и [REDACTED] не оформляли, расписку о получении займа [REDACTED] истцу не выдавала.

Согласно истории операций по дебетовой карте Колесникова А.И. в ПАО Сбербанк, 13 марта 2019 года с карты истца на карту [REDACTED] 6390*****8663 ПАО Сбербанк перечислены денежные средства в сумме 100 000 руб.

По делу установлено, что Колесников А.И. обращался с иском к [REDACTED] о взыскании перечисленной денежной суммы в качестве неосновательного обогащения.

Решением Грязинского городского суда Липецкой области от 27 октября 2022 года с [REDACTED] в пользу Колесникова А. И. были взысканы

денежные средства в размере 100 000 рублей, проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 16 527 руб. 94 коп., судебные расходы. Апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 13 февраля 2023 г. решение Грязинского городского суда Липецкой области от 27 октября 2022 года отменено, постановлено новое решение, которым Колесникову А.И. в иске к [REDACTED] отказано.

Основание иска по настоящему спору, в связи с чем оснований для прекращения производства по делу не имеется.

Разрешая спор и удовлетворяя исковые требования Колесникова А.И., суд первой инстанции, руководствуясь положениями ст. 61 ГПК РФ, сослался на прецедентное значение обстоятельств, установленных вступившим в законную силу апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам Липецкого областного суда от 13 февраля 2023 г., указав, что данный судебным постановлением установлено, что перечисленная сумма определена истцом как заем, оформленный в устной форме.

Судебная коллегия не может согласиться с решением суда, поскольку указанный судебный акт не содержит выводов суда о наличии между сторонами заемных правоотношений.

Соответственно, предметная основа отношений между Колесниковым А.И. и [REDACTED] подлежала установлению при рассмотрении настоящего иска.

Вместе с тем, обстоятельства, подтверждающих возникновение между сторонами заемных правоотношений, свидетельствующих о согласовании сторонами существенных условий договора займа, в ходе рассмотрения дела не установлено.

Письменных доказательств, которые бы подтверждали заключение договора займа, его условия, срок возврата денежных средств материалы дела не содержат.

Ответчик [REDACTED] факт заключения договора займа не подтвердила, оспаривая перечисление истцом денежных средств на условиях договора займа и возвратности, иных доказательств истец суду не представил.

Выписка из лицевого счета истца о перечислении на счет [REDACTED] денежных средств в сумме 100000 руб. не содержит существенных условий договора займа, не свидетельствует о волеизъявлении обеих сторон на установление заемных обязательств.

Вопреки доводам представителя истца Колесникова А.И., в судебных постановлениях по делу № [REDACTED] также нет указаний на то, что при разрешении спора [REDACTED] либо ее представители признавали факт заключения договора займа, нет ссылок на письменные доказательства, подтверждающие данный факт. Представитель [REDACTED] ссылаясь на то, что денежные средства были перечислены истцом в счет возвращения долга сыну ответчика Букрееву Г.В., с которым истец состоял в дружеских отношениях, аналогичные объяснения давал Букреев Г.В., привлеченный к участию в деле в качестве третьего лица. Ссылка представителя истца Богатых

А.В. на наличие таких доказательств в материалах дела № [REDACTED] голосовна.

При таких обстоятельствах правоотношения сторон нельзя квалифицировать как договор займа, в связи с чем оснований для взыскания с [REDACTED] в пользу Колесникова А.И. суммы долга по договору займа от 13 марта 2019 года в размере 100 000 рублей, процентов за пользование чужими денежными средствами на сумму займа, судебных расходов не имеется.

С учетом изложенного, решение суда подлежит отмене с принятием нового решения об отказе в удовлетворении исковых требований Колесникова А.И. в полном объеме.

Уководствуясь статьями 328,329 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, судебная коллегия

ОПРЕДЕЛИЛА:

Решение Грязинского городского суда Липецкой области от 22 мая 2023 г. отменить.

Постановить по делу новое решение, которым отказать в удовлетворении исковых требований Колесникова Алексея Ивановича к [REDACTED] о взыскании денежных средств в сумме 100 000 рублей по договору займа, процентов за пользование денежными средствами за период с 14 марта 2019 года до дня исполнения обязательства по уплате основного долга, расходов по уплате государственной пошлины.

Определение суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия.

Председательствующий:

Судьи:

Дата изготовления мотивированного апелляционного определения 06.03.2024г.

КОПИЯ ВЕРНА

Ис предсудом
судьи

